

권 고

제 목 KOMSCO □□□□□ □□□ 판매 및 제조계약서 불합리

소 관 부 서(기관) ★★★★★처

조 치 부 서(기관) ★★★★★처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 KOMSCO □□□□□ □□□ 사업을 위해 수요처와 외주가공업체가 참여한 제3자 계약을 체결하면서 계약당사자간의 업무수행 내용을 명시하였다.

2. 판단 기준

계약서는 계약당사자간 의무와 책임의 한계를 명시함으로써 계약의 이행을 담보할 뿐만 아니라 분쟁이 발생할 경우 판단기준이 되므로 해석에 논란이 없도록 명확히 작성하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

KOMSCO □□□□□ □□□ 판매 및 제조계약서(이하 “계약서”라 한다) 제7조(공급 및 지체상금)에 따르면 공사는 발주일로부터 45일 내로 상품을 수요처에 공급해야 하고 기한 내 상품을 공급하지 못했을 경우 수요처에 지체상금을 지급하도록 되어 있다. 그리고 외주가공업체의 책임 있는 사유로 계약의 이행이 지체되었을 경우에는 외주가공업체에서 지체상금을 납부하도록 되어 있다.

그런데 계약서에는 외주가공업체가 공사로 상품을 인도해야하는 기한이 명시되어 있지 않아 외주가공업체의 지체상금 기준일자를 특정할 수 없고 상품 공급이 외주가공업체의 책임 있는 사유로 지연되었을 경우에는 계약서 해석에 논란이 발생할 우려가 있다.

또한, 긴급 등의 사유로 불가피하게 외주가공업체에서 상품 인도를 대행할 경우에는 계약서에 이러한 내용을 포함하지 못해 공사와 외주가공업체간 책임범위가 명확하지 않을 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ★★★★★처는 감사결과를 수용하면서 계약서를 변경하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★★★★★처장은

계약당사자들 간의 책임을 명확히 하도록 KOMSCO □□□□□ □□□ 판매 및 제조 계약서를 변경하시기 바랍니다.(권고)¹⁾

1) 감사기간 중 계약서 변경 완료(2020. 10. 29.자)